

RECURSO CÍVEL Nº 5091066-64.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: ANTONIO FABIO DE ARAUJO (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE RENDA - INDENIZAÇÃO POR FOLGAS NÃO GOZADAS - NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 167 DO STJ E DA SÚMULA 463 DO E. STJ - REMUNERAÇÃO DA SOBREJORNADA DO EMPREGADO - NATUREZA INDENIZATÓRIA - PEDILEF 5028005-67.2016.4.04.7200 - NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA - ENTENDIMENTO DA TRU DE QUE AS VERBAS DOBRA, QUARENTENA E DIAS EXTRAS POSSUEM NATUREZA REMUNERATÓRIA - NECESSIDADE DE SE COMPROVAR DE FORMA CONCRETA E EMBASADA A ORIGEM, FUNDAMENTO E NATUREZA DAS RUBRICAS INDICADAS - QUARENTENA NA FOLGA - NATUREZA REMUNERATÓRIA - CURSO NA FOLGA - IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA DE FATO NEGATIVO - RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, para reconhecer a não incidência tributária de imposto de renda sobre a verba "CURSO NA FOLGA", cabendo a repetição de valores eventualmente recolhidos àquele título, com correção monetária pela SELIC a contar do recolhimento indevido, observada, porém, a prescrição quinquenal. Sem custas, ante o prévio recolhimento. Sem honorários advocatícios a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5091066-64.2024.4.02.5101

510015398443 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5091066-64.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: ANTONIO FABIO DE ARAUJO (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto.

Em suma, a pretensão consiste na isenção de IR sobre a verba relativa a indenização de folgas não gozadas, com pedido de repetição de indébito.

O pedido inicial (evento 1, INIC1): "3 - A total procedência da ação para declarar a não-incidência do imposto de renda sobre as parcelas recebidas pelo autor a título de DOBRA, condenando a ré a restituir as parcelas indevidamente recolhidas a este título, bem como os tributos incidentes a idêntico título, no decorrer do presente feito, devidamente atualizadas pela Taxa SELIC, conforme art. 39, parágrafo 4º da Lei 9.250/95, Súmula 35 da TNU e 162 do STJ; 4 - A total procedência da ação para declarar a não-incidência do imposto de renda sobre as parcelas recebidas pelo autor a título de INDENIZAÇÃO_PRÊMIO_PANDEMIA, condenando a ré a restituir as parcelas indevidamente recolhidas a este título, bem como os tributos incidentes a idêntico título, no decorrer do presente feito, devidamente atualizadas pela Taxa SELIC, conforme art. 39, parágrafo 4º da Lei 9.250/95, Súmula 35 da TNU e 162 do STJ; 5 - A total procedência da ação para declarar a não-incidência do imposto de renda sobre as parcelas recebidas pelo autor a título de CURSO NA FOLGA, condenando a ré a restituir as parcelas

indevidamente recolhidas a este título, bem como os tributos incidentes a idêntico título, no decorrer do presente feito, devidamente atualizadas pela Taxa SELIC, conforme art. 39, parágrafo 4º da Lei 9.250/95, Súmula 35 da TNU e 162 do STJ; 6 - A total procedência da ação para declarar a não-incidência do imposto de renda sobre as parcelas recebidas pelo autor a título de QUARENTENA NA FOLGA, condenando a ré a restituir as parcelas indevidamente recolhidas a este título, bem como os tributos incidentes a idêntico título, no decorrer do presente feito, devidamente atualizadas pela Taxa SELIC, conforme art. 39, parágrafo 4º da Lei 9.250/95, Súmula 35 da TNU e 162 do STJ;".

O juízo de origem julgou **improcedente o pedido.**

A parte autora recorre pugnando pela reforma da sentença. Pede "Diante do exposto, conforme robustas provas apresentadas, comprovando a tese autoral de que as verbas percebidas a título de **"QUARENTENA NA FOLGA"** e **"CURSO NA FOLGA"** possuem natureza jurídica de folgas indenizada, não gozada, requer que prevaleça o entendimento da TNU para JULGAR PROCEDENTE OS PEDIDOS formulados na peça vestibular."

Portanto, a análise deste recurso restringe-se às duas verbas indicadas: QUARENTENA NA FOLGA e CURSO NA FOLGA.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

- **Quanto às verbas Quarenta ("QUARENTENA NA FOLGA"):**

Quanto à equiparação de verbas trabalhistas pagas a marítimos a folgas indenizadas, este colegiado vinha considerando algumas delas como indenizatórias, à luz de declarações do empregador e eventuais conceitos impostos em acordos coletivos de trabalho dos marítimos.

Entretanto, a TRU, de modo a assegurar uniformidade no julgamento da matéria, se debruçou sobre cada uma delas e definiu que as verbas dobras, quarentena e dias extras a bordo teriam natureza remuneratória pois seriam pagas por força do desempenho do trabalho como marítimo, que apresenta peculiaridades advindas do regime de revezamento próprio daqueles que trabalham *off shore*, nada justificando sua equiparação a folgas, as quais são hodiernamente fruídas após retorno ao continente:

INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. TRIBUTÁRIO. IRPF. FOLGA INDENIZADA, FOLGA QUARENTENA STAND BY RETROATIVA E FOLGA HOTEL. VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. DOBRA, DOBRA 140,5%, DOBRA DE ESCALA, DIAS EXTRAS A BORDO, DIAS DE QUARENTENA E QUARENTENA RETROATIVA. VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO. ACÓRDÃO PONTUALMENTE REFORMADO. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. PEDIDO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO ÀS RUBRICAS FERIADO COM PERCENTUAL 140,5%, TREINAMENTO OFF SHORE 140,5%, CURSOS E FOLGA REMUNERADA.

(Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível - TRU - Nº 5016322-98.2024.4.02.5101/RJ; RELATORA: Juíza Federal KARLA Nanci Grandó; julgado em 21/10/2024).

Vide extratos do voto que, particularmente, interessam ao caso:

*"Quanto às rubricas **"dobra"** **"dobra 140,5%"** e **"dobra de escala"**, deve-se observar o que diz a Lei nº 5.811/1972, que regulamenta o regime de trabalho dos empregados nas atividades de exploração, perfuração, produção e refinação de petróleo, **estabelecendo que "sempre que for imprescindível à continuidade operacional", o empregado será mantido em seu posto de trabalho, em regime de revezamento (art. 2º) ou de sobreaviso (art. 5º), quando então haverá o pagamento em dobro das horas em que permanecer trabalhando, além de lhe ser assegurado o repouso remunerado de 24 horas consecutivas para cada 1 ou 3 turnos trabalhados no regime de revezamento, conforme a duração do turno seja, respectivamente, de 12 ou 8 horas.***

*Vê-se, portanto, que não obstante num primeiro momento o trabalhador em regime off-shore de fato trabalhe em período que lhe seria de descanso (e por este trabalho extraordinário receba em dobro), o fato é que a própria legislação **lhe assegura, nesta hipótese, um repouso a posteriori, de modo que a folga correspondente poderá ser efetivamente gozada, e não indenizada.***

*Assim, o descanso não é suprimido pela eventual atividade em regime de revezamento ou sobreaviso que se fizer "imprescindível à continuidade operacional", **mas apenas terá sua fruição postergada**, na forma regulada pela lei de regência. **Apenas se essa folga diferida***

não for efetivamente gozada é que se poderá falar em indenização da folga não gozada, mas a ser paga em rubrica diversa que não se confunde com a "dobra" ou "diárias dobradas" de que estamos tratando.

Parece claro, portanto, que o pagamento em dobro de que trata a rubrica em tela não constitui indenização pelo período de folga não gozada, a qual será posteriormente fruída ou indenizada, mas sim um pagamento extra pela atividade/trabalho que o trabalhador permanece desempenhando por imperiosa necessidade de continuidade do serviço operacional, pagamento este de caráter remuneratório."

Neste sentido, tais verbas apenas poderiam ser ditas como indenizatórias se, no caso concreto, restasse comprovado que seu pagamento se deu por supressão do descanso que é, como regra, postergado enquanto em alto-mar mas posteriormente usufruído. E, neste caso, o nome da rubrica deveria ser folga indenizada.

O pagamento diuturno das dobras apenas indica a natureza remuneratória apontada no voto da TRU *como pagamento atrelado a cada hora trabalhada em alto mar, o que é próprio da atividade de marítimo, nada tendo a ver com repouso compensatório*, nos termos do art. 3º, inciso V, e art. 4º, inciso II, art. 6º, inciso I, da Lei nº 5.811/72.

O mesmo seja dito quanto à verba quarentena paga, como regra, no período específico de pandemia de covid - 19 como condição para se verificar as condições de saúde do marítimo antes de embarca-lo - e por em risco toda equipe em alto-mar. Portanto, diz respeito a dias em que esteve em isolamento pré ou pós embarque, sendo parte do seu trabalho, justamente por sua natureza, e não folga que lhe foi suprimida, pois dele era esperado que estivesse à disposição do empregador sem o que não embarcaria. Trata-se de verba, na definição dada pela TRU, "paga por período de antecipação ou postergação do efetivo exercício do embarque, e como condição para tanto, em razão de circunstância extraordinária, por precaução de contaminação dos demais embarcados."

Quanto a eventual declaração da empresa a favor da natureza indenizatória, vale destacar 2 pontos: sua postura contraditória pois, ao mesmo tempo em que entende ser a verba indenizatória, recolhe Imposto de renda na fonte; além do fato de não caber ao empregador ou qualquer particular dispor sobre o conceito de remuneração como bem lhe aprouver em especial para fins tributários.

Conforme art. 109 do CTN, os princípios gerais de direito privado podem ser utilizados para se chegar a definição, conteúdo e alcance de institutos tributários, **mas não para definição dos respectivos efeitos tributários**. Nessa linha, o conceito de renda compreende o produto do trabalho, de forma que, se a verba serve de contraprestação aos serviços prestados, ela configura-se como renda, sendo tributável pelo IR. Caso contrário, se fosse admitida a alteração do conceito de renda de acordo com a vontade do particular, seja por declaração ou acordo coletivo, estaria o próprio contribuinte dispondo sobre o poder de tributar da União, restringindo e limitando aquele sem qualquer lei neste sentido, por apenas nominar verba remuneratória como indenizatória.

Remuneração é todo o valor pago como contraprestação pelo trabalho, inserindo-se, portanto, no conceito de renda que engloba o produto do trabalho, gerando acréscimo patrimonial.

Por isso, o reconhecimento unilateral, por parte do empregador, da natureza indenizatória de verba paga pela contraprestação ao trabalho, além de contraditória, gera ônus apenas para o próprio empregador, conforme a jurisprudência do TST devendo, neste caso, o empregado responsabilizá-lo naquela justiça especializada:

*"(...)FÉRIAS INDENIZADAS. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. NÃO CONHECIMENTO. (...) Além disso, **esta Corte Superior reconhece a possibilidade de o empregador arcar com a devolução do valor descontado incorretamente do empregado**. II. Ao determinar que a Reclamada **proceda à devolução dos descontos realizados a título de imposto de renda sobre férias indenizadas ao autor**, o Tribunal Regional decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. (...)" (RR918-32.2011.5.09.0005, 4ª Turma, Relator Ministro Alexandre Luiz Ramos, DEJT 15/03/2019).*

*"RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELOS RECLAMANTES ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. IMPOSTO DE RENDA. RESTITUIÇÃO. **A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que compete à Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, I, da Constituição da República, julgar pedido de restituição de imposto de renda incidente sobre verba trabalhista, uma vez que a demanda, na hipótese, decorre da relação de trabalho**. Recurso de revista conhecido e provido, no tema . (...)" (RR-23700-34.2013.5.17.0007, 1ª Turma, Relator Ministro Walmir Oliveira da Costa, DEJT 03/04/2020)*

*"I - RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMANTE. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE. IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS FÉRIAS INDENIZADAS. Nos casos em que se pretende a **devolução das quantias descontadas indevidamente a título de imposto de***

renda sobre as férias indenizadas, esta Corte Superior entende que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar o feito, por se tratar de ação decorrente da relação de trabalho (art. 114, I, da CF). Precedentes. Recurso de Revista conhecido e provido. (...)” (RR-30100-70.2013.5.17.0005, 8ª Turma, Relator Ministro Marcio Eurico Vitral Amaro, DEJT 28/09/2018).

Portanto, deve ser julgado improcedente o pedido inicial quanto às referidas rubricas.

- **Quanto às verbas cursos/treinamentos (“CURSO NA FOLGA”):**

O mesmo entendimento aplica-se às verbas treinamento pré-embarque, **desde que comprovada a relação entre o pagamento da rubrica e a supressão de dias de folgas,** quando inegável o caráter indenizatório da verba, posto que tais verbas não foram pagas pelo labor do empregado, mas sim a título de recompensa/indenização pelo tempo suprimido de dias de folga em favor da realização de treinamentos.

O autor anexou declaração de sua empregadora no sentido de que a verba é paga *"quando o colaborador é convocado para fazer curso presencial, no seu período de folga."* (evento 1, OUT8). O acordo coletivo apresentado é omissivo quanto a realização de cursos nos dias destinados a folga (evento 1, OUT9). Todavia, o próprio nome da rubrica remete a dias de folga, situação na qual este colegiado reconhece o vínculo com folgas e, portanto, o caráter indenizatório, sob pena de impor realização de prova impossível de ser produzida, qual seja, de que NÃO compensou o dia posteriormente, o que claramente constitui prova de fato negativo.

Ante o exposto, **voto por CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA**, para reconhecer a não incidência tributária de imposto de renda sobre a verba **"CURSO NA FOLGA", cabendo a repetição de valores eventualmente recolhidos àquele título, com correção monetária pela SELIC a contar do recolhimento indevido, observada, porém, a prescrição quinquenal.** Sem custas, ante o prévio recolhimento. Sem honorários advocatícios a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.